

1

ת. הדפסה : 13/07/2009

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה

תוכנית מס': 1750-27
תיק בנין : 4062-010/0
גוש/חלקה : 43 / 6135

חישוב אגרות הטלי פיתוח

מס' חישוב : 66307 מתאריך : 13.07.2009 כללי
 כתובת הנכס: וילון 9
 המבקש : בזיליאנסקי שוטה
 מהות הבקשה: החלפת גג מגורים
 שטח מגרש : 22.00 מ"ר
 שטח בניה : מ"ר נפח בניה: מע"ק
 חובר למים בעבר: כן

מס' שם תעריף	סוג חיוב	יח' מחושבת	תעריף	סה"כ לחיוב	לתשלום
1 ביוב-שטח בנין	בנין חדש	22.00	מ"ר 53.25	1,171.50	1,171.50
2 ביוב-שטח בנין	זיכוי	-22.00	מ"ר 53.25	-1,171.50	-1,171.50
3 תיעול-שטח בניין	בנין חדש	22.00	מ"ר 34.47	758.34	758.34
4 תיעול-שטח בניין	זיכוי	-22.00	מ"ר 34.47	-758.34	-758.34
5 כביש-שטח בניין	בנין חדש	22.00	מ"ר 102.02	2,244.44	2,244.44
6 כביש-שטח בניין	זיכוי	-22.00	מ"ר 102.02	-2,244.44	-2,244.44
7 הנחת צנורות מים-שטח בניה	בנין חדש	22.00	מ"ר 95.95	2,110.90	2,110.90
8 הנחת צנורות מים-שטח בניה	זיכוי	-22.00	מ"ר 95.95	-2,110.90	-2,110.90
9 מדרכות שטח בניין	בנין חדש	22.00	מ"ר 30.69	675.18	675.18
10 מדרכות שטח בניין	זיכוי	-22.00	מ"ר 30.69	-675.18	-675.18
ס ה " כ :					

הערה לחיוב בגין היטל ביוב:

עפ"י סעיף מס' 30 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב-1962, בעל הנכס הרואה עצמו נפגע על ידי דרישת תשלום זו, רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו הדרישה, לערור עליה לפני ועדת ערר, והועדה רשאית לאשר את דרישת התשלום, בשינויים או בלי שינויים, או לבטלה. יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת הערר עד ליום השישים מיום שנמסרה דרישת תשלום זו, אם ראה טעמים סבירים לכך.

עפ"י סעיף מס' 32(א) הגשת ערר אינה מעכבת את הביצוע של דרישת התשלום אלא אם החליטו על כך יו"ר וועדת הערר, או בית המשפט הכל לפי העניין.

- 1 ביוב-שטח בנין * קו ביוב הונח אחרי שנת 1962.
- 2 ביוב-שטח בנין * כל ההיטלי פיתוח שולמו לפי מדידות (ראה חומר מצורף).

ת. הדפסה : 13/07/2009

עיריית תל - אביב - יפו
מ י נ ה ל ה ה נ ד ס ה

תכנית מס.: 1750-27
תיק ביניים: 4062-010/0
גוש : 6135
חלקה : 43

ח ש ב ו ן מ ס פ ר ב נ י י ן

מס' חישוב: 66287 מתאריך: 13.07.2009

כתובת הנכס: וילון
המבקש : בזיליאנסקי שוטה
מהות הבקשה: החלפת גג
שטח מגרש : 22.00 מ"ר
9 וילון מגורים

תאור	שם תעריף	שטח (מ"ר)	גובה (מ)	נפח (מע"ק)	יחידה מחושבת	תעריף	גובה	סכום
קומת קרקע	בניה חדשה, תוספת בניה, בנייני עזר, שט	22.00	2.70	59.40	22.00	מ"ר	29.11	640.42
ס ה " כ :		22.00		59.40				640.42

* ב-26/11/2007 שולם לחישוב פקדון בסך: 250.00 ש"ח

ועדת משנה לתכנון ובניה

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב וילון	מס' בית 9	שכונה התקוה	תיק בניין 4062-010
שטח מגרש במ"ר (לצורך חישוב זכויות)	גוש/חלקה 43/6135		
22			

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 07-1750	תא' הגשה 26/11/2007	סיווג בניה ללא תוספת שטח שינויים	מהות החלפת גג קיים בהיתר שיפוץ בניה
----------------------	------------------------	--	---

פרטי הבקשה הקודמת

מס' הבקשה 06-1642	תאריך הגשה 13/11/2006	קטגוריה תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי בזיליאנסקי שוטה	כתובת רחוב וילון 9, תל אביב - יפו 67635
--------------------------------------	--

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי מסורי ענת	כתובת רחוב מצדה 4, תל אביב - יפו 64582
--------------------------------	---

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי זיבגורסקי אלכס	כתובת רחוב גרינבוים 14, תל אביב - יפו 68109
-------------------------------------	--

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

שינויים פנימיים הכוללים: שיפוץ מבנה ושינויים ללא תוספת שטח והגבהת מעקה גג בטון להסתרת קולטים, איחוד מפלס הגג והחלפת גג אסכורית לגג בטון המקום משמש כיום למגורים בהיתר (אל)

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן קומה אחת, מס' יח"ד בבניין:

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				סך שטחי שירות		
תיאור	קומה	מפלס	קיים בהיתר	קיים + מוצע	%	מותר	מ"ר	%	מותר
קרקע		0.00	22.00	22.00	100.00				
מעל			22.00	22.00	100.00				
מתחת									
סה"כ			22.00	22.00	100.00				

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (ילנה סולדובין)

♦ תיאור מצב קיים ♦

על המגרש קיים בניין מגורים חד קומתי.

הבניין הקיים בנוי בקו בניין של:

- קדמי: 0 מ';

- צדדי-צפוני: 0 מ', עם דלת וחלונות בקיר חיצוני הפונה למגרש רק.

- צדדי-דרומי: כ-0.9 מ', במרווח קיים מעבר מקורה איסכורית. יצוין, שהמעבר הנ"ל הוא משותף, וקיימת אפשרות לגשת דרכו לשכן הגובל מאחורה.

הבניין השכן במגרש הסמוך מדרום בנוי במרחק של 0.90 מ' מגבול המגרש.

- אחורי: 0 מ' בקיר משותף עם הבניין השכן.

בתיק הבניין לא נמצא היתר של בניין הנ"ל.

הבניין נבדק בתצ"א ע"י מח' המדידות, מיום 30.07.2006, ונמצא שהבניין היה קיים בצורתו ובגודלו מלפני 1981. נוספה בנייה קלה לכיוון דרום עד גבול המגרש בקומת הקרקע לאחר שנת 1997 (הערה: קירווי המעבר).

לפי תדפיס ארנונה הבניין לא רשום לפי כתובת ברח' וילון 9 (וכן לא קיים תיק בניין לפי הכתובת הנדונה), אלא לפי רח' אביטל 10, הרחוב מקביל לרחוב וילון.

בתיק הבניין, שברחוב אביטל 10, נמצא בקשה לא מאושרת משנת 1949, לפיה במקום היה קיים ללא היתר בניין בן קומה אחת עם 3 יח"ד, בשטח כולל של 155 מ"ר, כאשר דירת המבקש היה חלק מיח"ד אחת שכניסה אליה מרח' אביטל בלבד. הכניסה לבית המבקשת מרח' וילון.

בשנת 2006 בקשה הקודמת (מס' 1642-06) להגבהת מפלס הרצפה, תוספת בניה בקומת הקרקע והוספת קומה שניה חדשה עם מדרגות פנימיות, נדחתה ע"י הועדה, שכן:

1. שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.

2. לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.

3. הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.

4. סה"כ השטח העיקרי של הבניין עולה על 140% המותרים משטח המגרש המשני לפי התב"ע.

5. תכסית קרקע מהווה 100% לעומת 60% המותרים לפי התב"ע.

מבקשים הגישו ערר על סירוב ובתאריך 25.06.2007 החליטה ועדת הערר:

"הובהר לעוררת כ הבניה הנוספת המבוקשת על ידה מעבר לשיפוץ הנדרש על מנת לשמור על הבנין במצבו כמוש הוא, נוגדת את התב"ע החלה במקום.

לפיכך, ועדה זו לא תוכל להתיר את ההיתר המבוקש.

באם העוררת תבקש לבצע עבודות בניה, יהיה עליה להגיש בקשה להיתר והקלות ככל הניתן לאישור, לבצע את הלך הפרסום, ואם לאחר מכן החלטת הועדה המקומית לא תשא חן בעיניה, תעמוד לרשותה הזכות לערור לועדה זו.

רשמנו לפנינו את הצהרת ב"כ הועדה המקומית, כי במידה שהעוררת תבקש להחליף את גג האסבסט הקיים בגג רעפים או בטון, הרי שגישת הועדה המקומית היא ליברלית וקרוב לוודאי שיוצא היתר בניה להחלפת אותו גג.

כמו כן, במידה שהעוררת תצטרך לבצע עבודות על מנת למנוע הצפה של קומת הקרקע, כי אז היא תוכל לקבל היתר בניה לעבודות אלה, בכפוף לבדיקת הגורמים המקצועיים בועדה, אשר תשקול את הבקשה בחיוב, תוך בחינת כל האופציות הקיימות, לרבות יצירת נקודת ניקוז או יצירת סף לבית.

כפוף לאמור, הערר נדחה".

♦ תיאור הבקשה ♦

התאם להחלטת הועדת הערר כעת הוגשה בקשה חדשה לשיפוץ המבנה ושינויים ללא תוספת שטח, הכוללים:

- הגבהת מפלס רצפת הדירה ב-0.30 מ'.

- הגבהת התקרה עד גובה של 2.99 מ', החלפת גג אסכורית הקיים לגג בטון מעל חלק של קומת הקרקע, ומעל המעבר משותף עד גבול המגרש הצדדי.

- בניית מעקה בגובה של 1.00 מ' בהיקף הבניה בקומה ומערכת סולרית על הגג.

- שינויים פנימיים והקמת חדר שירותים ומקלחת.

המפרט בתוך הקיר הקיים מוצע פתח ברוחב של 2.5 מ' לכיוון מעבר משותף. כתוצאה מכך מעבר הנ"ל מהווה חלק נפרד מהדירה. קיימת כניסה למגרש הסמוך בחזית העורפית, מדובר בחצר פינית וגישה אליה דרך הדירה הנדונה

לפי חו"ד מח' הפיקוח נמצא, כניסה לבנין הסמוך בקיר המשותף בחזית העורפית מרח' אביטל.
סה"כ שטח הדירה והקומה כ-22 מ"ר.

◆ זכויות בניה

המגרש כלול באזור מגורים ב' (מועדף) עפ"י תכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בניין למגורים בן 3 קומות בשיעור של 140% (תכנית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש).

הבניה על הגג על פי תכנית "ג".

על פי תכנית 1א2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד.

◆ בעלויות ושטח המגרש

המגרש המשני, בשטח מדוד של 22 מ"ר, רשום במושע והמבקשת רשומה בנסח טאבו כבעל חלק בנכס בשטח השווה ל-22 מ"ר.

לבקשה מצורף תצהיר הבעלים בו מצויין בין היתר שלמרות כל המאמצים שעשו לא הצליחו לאתר את כל בעלי החלקה הרשומים בטאבו עקב גודלה וריבוי הבעלים.
נעשה פרסום לפי תקנה 2 ב' ולא התקבלו התנגדויות.

◆ התאמה לתב"ע 2215 ו-1א2215

שטח המגרש	מותר	קיים	סטייה
מגרשים הקיימים בפועל במועד הפקדת התכנית אשר הינם קטנים מ-100 מ"ר אך גדולים מ-60 מ"ר, תוסמך הועדה המקומית לאשר הוצאת היתר בניה לאחר בדיקה ובתנאים שיקבעו על ידה בהיתר בהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.	מגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ' לא תאושר כל בניה	כ-22 מ"ר	
קווי בניין: קדמי-אחורי	0 מ'	0 מ' עם פתחים	בניגוד לתקנות התכנון והבניה
צדדי-צפוני	5 מ' או קו בניין אחר באישור הועדה בהתחשב בתנאים מיוחדים של המקום והסביבה.	0 מ' עם פתחים בגבול המגרש (ללא פתחים)	בניגוד לתקנות התכנון והבניה
צדדי-דרומי	3.0 או 0 מ'	0 מ' (ללא פתחים)	הבניין השכן בנוי ב-0.9 מ'.
אחוזי בניה: שטח עיקרי	140% משטח המגרש המהווה 30.8 מ"ר.	כ-71% משטח מגרש ומהווה 22 מ"ר.	
תכנית קרקע	60%	100%	
צפיפות ביח"ד	1	1	
שטח דירה במ"ר – לפי תכנית 2215 א/1	90 מ"ר ממוצע ולא פחות מ-70 מ"ר	קיים 22 מ"ר	קיים מלפני 1981.
מפלס כניסה	לא נקבע בתב"ע	קיים 17.15, מוצא 17.35- מוגבה כלפי הרחוב.	
מספר קומות	3	1	

◆ התאמות (ילנה סולדובין)

התאמה לתקנות	כן	לא	הערות
גודל חדרים	+		
ניקוז מי הגשם	+		
גובה החדרים	+		2.99 מ'

תמ"א 38	+	הבקשה ללא צירוף תצהיר המהנדס לחיזוק הבניין בפני רעידות אדמה וללא הצגת שיטת החיזוק.
תמ"א 2/4		לפי המגרש נמצא בתחום מסלול טיסת המטוסים ויש לנקוט אמצעים אקוסטיים למניעת רעש המטוסים.
התאמה לתקנות החוק	+	חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד לא פחות מ-14 מ"ר + שטח המטבח 4.50 מ"ר = 18.5 מ"ר, קיים 12 מ"ר כולל מטבח
חניה	+	שטח דירת המבוקש לאחר התוספת אינו עולה על 120 מ"ר, לכן אין צורך בהסדר חניה.

סיכום:

מיכנון, שבמסגרת ועדת הערר נאמר ע"י עו"ד ניר מועלם, ש"אין מניעה שהבנין ישופץ, ושימשיך לעמוד על תילו, השיפוצ ניתן as-is, אם הגיש תכנית לשיפוצ יוכל לשפץ, והואיל ולא ניתן לאשר את המבנה במגרש המשני של 22 מ"ר, ניתן לראות את הבקשה בהמלצה חיובית על החלפת הגג איסכורית לגג בטון בלבד, בתנאי הגשת תכנית מתוקנת ללא תנחות קומת הקרקע ושינויים בה.

עורכת הבקשה סירבה להגיש מפרט בקשה מתוקן, שיכלול החלפת גג בלבד.

לאור האמור לעיל, לא ניתן להמליץ על הבקשה כפי שהוגשה שכן:

משמעותה אישור מגיש לבניין קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.

לפי הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.
הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.

בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו הבנין "0" (2 חלונות קיימים ומוצעות דלתות נוספות לגישה למגרשים הסמוכים);

בניגוד לתקנות החוק לענין גודל חדר מגורים ומטבח;

ח"ד פיקוח על הבניה מיכאל שטמלריס 12/04/2007

תוכנית תואמת את המצב בשטח טרם החלו לבנות.

ח"ד מהנדס העיר (ע"י סולדוביץ ילנה)

לא לאשר את הבקשה, שכן:

משמעותה אישור מגרש לבניה הקטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת החלטת הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.

עומק המגרש המשני המבוקש נוגד הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.

הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.

בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו בנין "0" בגבול המגרש הצדדי והאחורי;
בניגוד לתקנות לענין גודל חדר מגורים ומטבח מינימליים.

ההחלטה: מספר פרוטוקול 35

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0008-08-2 מתאריך 26/03/2008

לא לאשר את הבקשה, שכן:

גודל המגרש לבניה קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י התב"ע 2215 ונוגדת את מדיניות הועדה מתאריך 06.11.1996, לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקווה במגרשים ששטחם קטן מ-100 מ"ר.

עומק המגרש המשני המבוקש נוגד הוראות התב"ע לא תאושר כל בניה במגרשים שעומקם למטה מ-8 מ' ורוחבם למטה מ-6 מ'.

הבניה החדשה נוגדת את הנוהל ומדיניות הועדה בשכונת התקווה, שלא לאשר קו בניין אחורי פחות מ-3 מ'.

בניגוד לתקנות התכנון והבניה לענין הקמת פתחים בקו בנין "0" בגבול המגרש הצדדי והאחורי;
בניגוד לתקנות לענין גודל חדר מגורים ומטבח מינימליים.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200702610	קטגוריה ומהות תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 09/12/2007
----------------------------	---	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה:

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
ע1	21/02/2001	18/03/2003	לא
2710	25/02/1992	03/07/1997	לא
3440	06/05/2005	10/05/2006	לא
תמא38		18/05/2005	לא
2754	20/11/1997	29/03/1998	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1א2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

תכניות בתהליך

שם התכנית ומספרה	תאריך פרסום לפי סעיף 77	תאריך פרסום לפי סעיף 78	תאריך הפקדה	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
תממ5			14/03/2002	לא
ע1א			28/07/2007	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: אזור מגורים ב

שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
מגורים

צפיפות:

קווי בניין
קווי בניין לקומות העליונות
לצדדי: 3 מטר

קווי בניין למרתפים: בתחום קווי הבניה

מספר קומות מירבי: 3

מספר מרתפים מירבי: 1

תכסית קרקע מרבית: 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י דניאל לס)

לענין הבקשה – שטח המגרש קטן מהשטח המינימלי של 60 מ"ר הנדרש עפ"י תכנית 2215 ונוגדת החלטת ועדה מתאריך 06.11.96 לפיה הועדה לא תאשר בניה חדשה או הריסה ובניה מחדש בשכונת התקוה במגרשים ששטחם קטן מ- 100 מ"ר.
החלפת הגג והגבהת הרצפה תהיה עפ"י החלטת ועדת ערר מתאריך 25.06.07 המצורפת לתיק מידע זה.

סיכום מהנדס רישוי (מיקי אנטוניר)
החלפת גג האסבסט תהיה בהתאם לנוהל.
הגבהת הגג תומלץ רק במידה וגובה הדירה לאחר הגבהת רצפת קומת הקרקע פחות מהמינימום הדרוש לפי תקנות התכנון והבניה.
אישור הבקשה יהיה ע"פ החלטת ועדת ערר מתאריך 25.6.07.